

个人信息保护法样例

中华人民共和国个人信息保护法（节选样例）

第一条 为了保护个人信息权益，规范个人信息处理活动，促进个人信息合理利用，根据宪法，制定本法。

第二条 个人信息的处理应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。

第三条 处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式。

第四条 处理个人信息应当在实现处理目的所必需的最小范围内收集个人信息，不得过度收集。

第五条 处理个人信息应当保证个人信息的质量，避免因个人信息不准确、不完整对个人权益造成不利影响。

第六条 个人信息处理者应当对其个人信息处理活动负责，并采取必要措施保障所处理的个人信息的安全。

第七条

处理个人信息应当在事先充分告知的前提下取得个人的同意。告知应当采用显著方式、清晰易懂的语言，并包括处理目的、方式、种类等内容。

第八条

基于个人同意处理个人信息的，该同意应当由个人在充分知情的前提下自愿、明确作出。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，从其规定。

第九条

个人信息处理者不得以个人不同意处理其个人信息或者撤回同意为由，拒绝提供产品或者服务，但处理个人信息是提供产品或者服务所必需的除外。

第十条 处理不满十四周岁未成年人个人信息的，应当取得未成年人的父母或者其他监护人的同意。

第十一条

在为订立、履行个人作为一方当事人的合同所必需，或者按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理所必需时，处理个人信息不需取得个人同意。

第十二条

为履行法定职责或者法定义务所必需，或为应对突发公共卫生事件、保护自然人的生命健康和财产安全所必需时，处理个人信息不需取得个人同意。

第十三条 为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，在合理的范围内处理个人信息的，不需取得个人同意。

第十四条

处理已公开的个人信息，在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息的，不需取得个人同意，但个人明确拒绝的除外。

第十五条 法律、行政法规规定的其他情形，不需取得个人同意。

第十六条

个人对其个人信息的处理享有知情权、决定权，有权限制或者拒绝他人对其个人信息的处理，除非法律、行政法规另有规

个人信息保护法样例

定。

第十七条 个人有权向个人信息处理者查阅、复制其个人信息，个人请求查阅、复制的，个人信息处理者应当及时提供。

第十八条

个人发现其个人信息不准确或者不完整的，有权请求个人信息处理者更正、补充，个人信息处理者应当及时予以处理。

第十九条

个人有权请求个人信息处理者删除其个人信息，法律、行政法规规定保存期限未届满或者技术上难以实现的除外。

第二十条

个人信息处理者应当建立便捷的个人行使权利的申请受理和处理机制，并采取技术措施和其他必要措施确保个人信息的安全。

(样例完毕)